بأن احرم بالحج ثم احرم بعد ذلك بالعمرة فانه يكون قارنا بلا خلاف الا ان فيه تفصيلا (فان كان أدخلها عليه قبل طواف القدوم يصير قارنا مسيأ)أي لمخالفته السنة فيكره فعله لان السنة تقديم احرام العمرة على الحج (وعليه دم الشكر)اى اتفاقا لانه فى الجملة جمع بين العبادتين ولو مع الاساءة (وان كان)اى أدخلها عليه (بعد الشروع فيه) أى بعد شروعه فى طواف القدوم (ولو شوطا فهو اكثر اساءة من الاول) أى لانه أخره غاية التأخير حتى ادخلها بعد شروعه فى أفعال حجه (وعليه) اى مع هذا (دم شكر) عند شمس الأئمة فيأكل منه (وقيل جبر)وهو قول صاحب الهداية وفخر الاسلام فلا يأكل منه (ويستحب له رفض العمرة) اى لمخالفته السنة قال ابن الهمام بعد ما ذكر فى القولين السابقين ولم يرجح أحدهما وقولهم رفض العمرة فى هذه الصورة مستحب يؤنس به فى انه دم شكر (وكذا) اى يستحب له رفض العمرة أيضا لمخالفة السنة لكنه لا يؤمر بذلك حتما فان رفضها قضاها وعليه دم لرفضها وهو دم جبر بلا شك ولو لم يرفضها ومضى فهو مسئ ويجئ حكمه وهذا كله (ان كان) أى ادخالها عليه (بعد الطواف) اى طواف القدوم (او اكثره) فيلزمه العمرة فان مضى فيهما جاز ويصير مسيئا اكثر اساءة ممن ادخلها قبل ان يطوف للقدوم وعليه دم بجمعه بينهما اتفاقا لكن اختلفوا انه دم جبر أو شكر فصحح الاول صاحب الهداية واختاره فخر الاسلام وتبعهما المصنف بقوله (وعليه دم جبر) أى كفارة (وقيل شكر)أى دم نسك وهو قول شمس الأئمة وقاضيخان والمحبوبى وصاحب البدائع (وان ادخلها بعد الوقوف) اى بعرفة (لم يكن قارنا) لكن يلزمه العمرة ويلزمه رفضها اتفاقا (وعليه دم رفضها أولا)لكن ان رفضها يجب دم لرفضها وعمرة مكانها وان مضى فيها أجزأه وعليه دم جبر فقوله (وعليه رفضها حتما)اى وجوبا كان حقه التقديم ثم هذا الادخال السابق (سواء أحرم بها قبل الحلق)أى ولو قبل يوم النحر (أو بعده) اى بعد الحلق (ولو فى ايام التشريق)وكذا قبل طواف الزيارة واما اذا أهل بالعمرة بعد الحلق أو بعد الطواف أو بعدهما على ما يدل عليه كلام الزيلعى حيث قال يجب عليه دم لانه قد جمع بينهما فى الاحرام أو فى بقية الافعال ثم قال فان قيل كيف يكون جامعا بينهما وهو لم يحرم بالعمرة الا بعد تمام التحلل من احرام الحج بالحلق وطواف الزيارة قلنا قد بقى عليه بعض واجبات الحج فيصير جامعا بينهما فعلا وان لم يكن جامعا بينهما احراما فيلزمه الدم لذلك ثم قيل لا يرفضها ويمضى فيها كما ذكر فى الاصل وقيل انه ليس بمجرى على ظاهره وان معنى قوله لا يرفضها اى لا ترتفض من غير رفض كما فى العناية والكفاية وقال فى البحر قال مشايخنا يريد به انه يمضى فى احرام العمرة لا فى افعالها لانه نهى عن العمرة فى هذه الايام والعمرة عبارة عن الافعال فلا يلزمه رفض احرامها بل رفض افعالها وان مضى فى افعالها لا شئ عليه لانه اداها كما التزم قال فى الكبير وقوله لا شئ عليه فيه نظر للصريح هو وغيره ان عليه دما كما سيأتى قلت فيه ان عليه دما لادخال العمرة على الحج لا لافعالها فى ايام التشريق فلا اشكال ويحمل عليه ما فى الظهيرية من عدم لزوم الدم سواء طاف لها فى ايام التشريق او لم يطف والحاصل ان الاصح وجوب الرفض كما نص عليه غير واحد قال ابو جعفر الهندوانى ومشايخنا على هذا اى وجوب الرفض فان رفضها فعليه الدم والقضاء وان لم يرفضها فعليه دم جبر لجمعه بينهما كما فى الفتح والبحر وغيرهما ومنه يعلم مسئلة كثيرة الوقوع لاهل مكة وغيرهم انهم قد يعتمرون قبل أن يسعوا لحجهم فافهم والله أعلم

﴿ فصل فى بيان أداء القران * اذا دخل ﴾ اى القارن (مكة بدأ بأفعال العمرة وان أخرها فى

تجعلنى فى القوم الظالمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أماما رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين واجعل لى لسان صدق فى الآخرين واجعلنى من ورثة جنة النعيم واغفر لابى انه كان من الضالين ولا تخزنى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم رب اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى